

अ-प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या - 325/2021

राजेश कुमार सिंह और अन्य

..... अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव,

1. अपीलकर्ताओं को प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश राज्य में आरक्षी के रूप में नियुक्त किया गया था। आरक्षी चालक के पदों को भरने के लिए जारी एक विज्ञापन के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने चयन परीक्षा में भाग लिया। वे चयनित किये गये और प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें आरक्षी चालक के रूप में नियुक्त किया गया। आरक्षी चालको की

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

वरिष्ठता सूची 14.05.2015 को तैयार की गई थी। शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए, राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 46 (11) के साथ पठित धारा 2 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन इकाई अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियम, 2015 (इसके बाद, '2015 नियमावली') का निर्माण किया, जिसके द्वारा पुलिस विभाग की मोटर परिवहन इकाई के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, योग्यता आदि और सेवा की अन्य शर्तों को नियंत्रित किया जायेगा। निरीक्षक, मोटर ट्रांसपोर्ट, उप-निरीक्षक, मोटर ट्रांसपोर्ट, मुख्य आरक्षी, मोटर ट्रांसपोर्ट, आरक्षी चालक और मुख्य आरक्षी चालक के पद पर मोटर ट्रांसपोर्ट अधीनस्थ सेवा के कैडर के तहत गठन किया गया हैं। 2015 के नियमों के अनुसार मुख्य आरक्षी चालक मोटर ट्रांसपोर्ट का पद मुख्य आरक्षी चालकों और आरक्षी चालकों से चयन के द्वारा भरा जाएगा। मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के पद पर नियुक्ति के लिए चयन शुरू करने वाले नियमों से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 24.10.2017 दिनांकित के एक निर्णय के द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं।

2. अपीलकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री वी. शेखर ने दलील दिया कि आरक्षी चालकों को पदोन्नति के द्वारा ऊर्ध्वाधर परिवर्तनीयता मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के रूप भरा गया है और उसके बाद, वरिष्ठता के आधार पर उप-निरीक्षक और निरीक्षक मोटर परिवहन के पदों को भरा जायेगा। जिन अपीलकर्ताओं को शुरू में पुलिस आरक्षी के रूप में भर्ती किया गया था, वे कांस्टेबल चालक के रूप में नियुक्त होने के लिए एक चयन प्रक्रिया से गुजरे। आरक्षी चालकों और मुख्य आरक्षी चालकों को विचारण के लिए पात्र बनाकर आरक्षी चालक मोटर ट्रांसपोर्ट के रूप में नियुक्त किए जाने के उद्देश्य से एक और चयन

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

प्रक्रिया का परिचय मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता लंबे समय से आरक्षी चालक के पद पर स्थिर रहे हैं।

3. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने तर्क दिया कि कांस्टेबल चालक का पद एक तकनीकी पद है और मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट, सब-इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट और इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट के पद अत्यधिक तकनीकी हैं। उन्होंने कहा कि एक कांस्टेबल को एक आरक्षी चालक बनने के लिए चयन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कांस्टेबल चालको की स्थिरता को दूर करने के लिए, मुख्य आरक्षी चालक के कई पद सृजित किए गए हैं। हालांकि, मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट, आरक्षी चालक और मुख्य आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त होने के लिए, जो विचार करने के योग्य हैं, उन्हें चयन की प्रक्रिया से गुजरना आवश्यक है। इसके बाद, वे वरिष्ठता के आधार पर उप-निरीक्षक मोटर परिवहन और इंस्पेक्टर मोटर परिवहन के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करने के हकदार होंगे। उसने तर्क दिया कि वर्तमान में कांस्टेबल ड्राइवरों के 12,000 पद हैं। 2498 मुख्य आरक्षी ड्राइवरों के पद सृजित किए गए हैं, जिनके लिए कांस्टेबल चालक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के केवल 283 पद हैं जो एक उच्च तकनीकी पद है जिसे आरक्षी चालको और मुख्य आरक्षी चालकों से चयन द्वारा भरा जा सकता है। आरक्षी चालको और मुख्य आरक्षी चालकों की चिंता को सम्बोधित करने के लिए, जिन्हें मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है कि पदोन्नति के लिए कोई रास्ते नहीं हैं, उप-निरीक्षक ड्राइवरों के 1000 पद सृजित करने का प्रस्ताव है। मुख्य आरक्षी चालक सब-इंस्पेक्टर ड्राइवरों के पद पर पदोन्नत होने के हकदार होंगे।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

4. 2015 के नियमों में एक कैडर है जिसमें 9126 कांस्टेबल ड्राइवर, 1098 मुख्य आरक्षी चालक, 283 मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट, 99 सब-इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट और 9 इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट शामिल हैं। नियम 5 (सी) जिसे रिट याचिका में अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है, प्रावधानित करता है कि नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षी चालक और मुख्य आरक्षी चालक के बीच चयन द्वारा मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के पद पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के बारे में बताता है। नियम 10 मुख्य आरक्षी के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है अपीलकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह है कि वे पहले से ही आरक्षी चालक के रूप में अपने पूर्व आक्षेपित (Lateral Movement) चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के पद पर नियुक्ति के लिए उन्हें एक और चयन प्रक्रिया से गुजारना अनुचित है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, सभी कांस्टेबल ड्राइवर किसी भी चयन प्रक्रिया से गुजरने के बिना वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी चालक या मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के रूप में पदोन्नत होने के योग्य होने चाहिए। नियमों के परिशिष्ट का उल्लेख करते हुए, अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन का पद बहुत अधिक तकनीकी पद नहीं है।

5. कैडर की संरचना से यह स्पष्ट है कि मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के केवल 283 पद हैं जो सरकार के अनुसार एक उच्च तकनीकी पद है। हालांकि उक्त पद में मुख्य आरक्षी ड्राइवरों के समान वेतनमान है, लेकिन मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के रूप में पूर्व आक्षेपित प्रक्रिया के द्वारा उप-निरीक्षक मोटर परिवहन और निरीक्षक मोटर परिवहन के रूप में ऊर्ध्वाधर अस्थिरता का अवसर प्रदान करेगा। चालकों की चिंताओं को संबोधित करते हुए, मुख्य आरक्षी ड्राइवरों के 1098 पद सृजित किए गए हैं और उप-निरीक्षक ड्राइवरों के 1000 पद सृजित करने का प्रस्ताव है। मुख्य आरक्षी चालक और सब-इंस्पेक्टर चालक के पद वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

6. 2015 के नियमों के नियम 5 और 10 को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलकर्ताओं को मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के पद पर नियुक्ति के लिए एक चयन प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के उच्च तकनीकी होने के कारण चयन प्रक्रिया अनिवार्य है। नियम न तो भेदभावपूर्ण हैं और न ही मनमाने हैं। आरक्षी चालक को वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी चालक को पदोन्नत किया जा सकता है। यदि वे मुख्य आरक्षी मोटर ट्रांसपोर्ट के रूप में नियुक्त होने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

7. उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा गया है और अपील को तदनुसार खारिज कर दिया गया है।

[न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव]

[न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी]

नई दिल्ली,

18 फरवरी, 2021

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”